

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1328/2532

นางสาวสุทธีวรรณ เกิ่งวินิจ

โจทก์

นายประสาร เบญจตานนท์

จำเลย

นายประสาร เบญจตานนท์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 62,63)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 12 หมู่บ้านเสรี 1 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร และชำระค่าเช่าบ้านที่ค้างกับค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 7,000 บาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไปจากบ้านดังกล่าว

จำเลยฎีกา (อันดับ 49)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง
คำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง
คำคำร้องเป็นพับ

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>